

0002751-08.2017.8.26.0634

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... quando menor, e já maior em razão de tráfico de entorpecentes. Acredita que foi associado ao crime em questão em razão da foto do RG, que aparentava ser ex-presidiário.

Pois bem.

Como visto a vítima Antônio, em solo policial, reconheceu o acusado Lucas, e foi enfático ao declarar a existência de arma de fogo para a concretização do delito. O acusado Lucas, em que pese negar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0002751-08.2017.8.26.0634 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002751-08.2017.8.26.0634

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Soares Amarante e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

LUCAS SOARES AMARANTE, WESLEY KAIQUE DE SOUZA SILVA e MARCOS PEREIRA TORRES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 22 de março de 2017, por volta das 13h, na Avenida Perimetral dos Iberis, n.º 14, Chácara Canaã e Nova Vida, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sete caixas contendo cosméticos da marca "Avon" pertencentes à empresa "Dias Transportes".

Recebida a denúncia (fls. 145/146).

Regularmente citados Wesley e Marcos (fls. 187, 251), e citado por edital Lucas (fl. 331). Wesley e Marcos apresentaram resposta à acusação (fl. 337).

O processo foi suspenso em relação ao réu Lucas (fl. 352). Foi homologado o prazo prescricional (fl. 368). Houve o desmembramento do feito em relação ao réu citado por edital (fl. 380).

Wesley constituiu advogado (fl. 442).

Diante da localização do acusado Lucas, houve a reunificação dos autos (fl. 432).

Citado (fl. 483), Lucas apresentou defesa (fl. 521).

Durante a audiência de instrução, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima, que foi homologado. Ausente, ainda que intimado, foi decretada a revelia do acusado Marcos. Foi ouvida uma testemunha comum, bem como interrogados os acusados presentes (fls. 545/548).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação. Em seguida teceu comentário em relação à dosimetria da pena, bem como ao regime inicial de cumprimento.

A defesa de Lucas pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena, considerando que não existiu emprego de arma de fogo. Ainda, protestou pela aplicação da diminuição de pena em virtude da confissão. As demais defesas concordaram com a acusação que requereu a absolvição de Wesley e Marcos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva em relação ao acusado Lucas está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), notas fiscais (fls. 05/30), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 93), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Igualmente certa a autoria por parte dos acusados, senão vejamos:

A testemunha Emerson Teófilo de Oliveira, Policial Militar, narrou que abordou Lucas, que admitiu o roubo indicando os outros dois. Disse que iria repassar a mercadoria. A abordagem foi dois ou três dias depois. A vítima foi quem mencionou a arma de fogo. A vítima descreveu as características dos agentes. Já conhecia Lucas de outras abordagens, os outros dois vieram de outra cidade. As características indicadas pela vítima correspondiam com o perfil de Lucas. O declarante ligou Lucas com o roubo porque na época houveram alguns roubos na região, e em depoimento Lucas acabou mencionando o roubo dos cosméticos. Já conhecia Lucas do Bairro onde ele morava. Lucas confessou espontaneamente. Não se recorda sobre Lucas ter mencionado a arma de fogo. Não se lembra quem indicou os outros acusados. Os três foram ligados pela convivência no bairro. A Vítima reconheceu Wesley.

Interrogado em juízo, Lucas confessou os fatos, afirmando que na data dos fatos subtraiu os produtos, mas sem arma de fogo. Não estava com Wesley e Marcos.

Praticou o ato com outros dois amigos, que não os acusados. Foi preso após esse fato, pelo mesmo delito. Não respondeu por outro processo. Trabalha com venda de roupa. Na delegacia disse que Marcos Pereira Torres, mas foi obrigado pelos policiais a dizer que foram eles. Não sabe o porquê a vítima reconheceu Marcos.

Venderam o produto do roubo, recebendo o dinheiro. O policial mostrou uma foto de Marcos dizendo que estava junto com o depoente, mas não sabe o porquê Marcos foi preso. Ninguém estava com arma.

Interrogado em juízo, Wesley nega os fatos. No dia dos fatos estava dentro da barbearia. Não sabe o horário dos fatos. Estava também entregando panfletos. Mais ou menos cinco dias após o roubo, foi abordado por dois policiais da rocam, sendo que um dos policiais tiraram fotos sua. Foi chamado para ir na delegacia, tendo se apresentado juntamente com seu empregador. Na delegacia disseram que o único que o apontava nos autos era o policial e certamente o procedimento seria arquivado em relação ao depoente. Conhece Lucas do Bairro. Não tem nada com o roubo. Já foi processado por assalto quando menor, e já maior em razão de tráfico de entorpecentes. Acredita que foi associado ao crime em questão em razão da foto do RG, que aparentava ser ex-presidiário.

Pois bem.

Como visto a vítima Antônio, em solo policial, reconheceu o acusado Lucas, e foi enfático ao declarar a existência de arma de fogo para a concretização do delito. O acusado Lucas, em que pese negar a existência do armamento, confessa sua participação e admite que agiu juntamente com mais dois indivíduos, não indicando a identidade deles, mas negando que fossem Wesley e Marcos.

Cediço que a mera negativa da existência da arma de fogo, bem como o fato dela não ser localizada, não está apta a afastar sua utilização na prática do delito. No mais, a vítima, ouvida em solo policial, não tinha razões para mentir sobre o emprego de tal artifício pelos meliantes.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PROVA ORAL SEGURA - AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ARMA DE FOGO NÃO LOCALIZADA - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação Criminal 0072727-74.2018.8.26.0050; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2021; Data de Registro: 20/04/2021)

ROUBO MAJORADO - NULIDADE ABSOLUTA E CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO OU ROUBO SIMPLES - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PROVA ORAL SEGURA - AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ARMA DE FOGO NÃO LOCALIZADA - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE PESSOAS - CABÍVEL - PROVIDO RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO DA DEFESA. (TJSP; Apelação Criminal 1512851-94.2020.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2021; Data de Registro: 19/04/2021)

Nessa senda, procedente os fatos em relação ao acusado Lucas.

Concernente aos acusados Wesley e Marcos não há nos autos elementos que possam indicar, com clareza a participação deles. O acusado Wesley levou ao Inquérito Policial testemunha que afirma ter estado em sua presença na data dos fatos (fl. 55).

E não há indícios suficientes da participação de Marcos em relação aos fatos descritos da denúncia.

Nessa senda, com vistas ao princípio do in dubio pro reo, ficam absolvidos Marcos e Wesley.

Devidamente caracterizada a infração penal, com todas as suas elementares, com fulcro nos artigos 59 e seguintes, do Código Penal, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

Na primeira fase, ausente circunstâncias judiciais prejudiciais, para tanto a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a existência de circunstância atenuante, inaplicável, uma vez que não se pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231, do STJ. Dessa forma, mantenho a pena tal como fixada.

Na terceira fase, presente as causas de aumento de pena do concurso de agente e emprego de arma de fogo. Com efeito, elevo a pena no patamar de 1/3, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, bem como aumento a pena em 2/3, fixando a pena em definitivo em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

No que tange ao regime inicial de cumprimento deverá ser o fechado.

Por fim, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não preenchidos integralmente os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LUCAS SOARES AMARANTE, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, todos do Código Penal, em regime inicial fechado.

ABSOLVO WESLEY KAIQUE DE SOUZA SILVA e MARCOS PEREIRA TORRES, qualificados nos autos, da acusação da prática do estabelecido no artigo 157, § 2º, incisos I e II, todos do Código Penal.

Nego o direito de recorrer em liberdade.

Não havendo informações concretas sobre a situação financeira, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e ao Cartório Eleitoral local para atualização de seus dados cadastrais.

Expeça-se a competente guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo competente para instauração do devido processo de execução penal.

Tendo sido o réu defendido por advogado nomeado, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Expeça-se certidão de honorários ao advogado atuante nos autos.

P.I.C.

Tremembe, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA